

1505357-15.2019.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Apropriação de Coisa Achada

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... foi definitivamente condenado nos autos nºs. 0001639-89 - tráfico, 0004904-02 - receptação (fls. 27/29).

Dessa forma, aumento a pena de 1/6, tornando a pena intermediária em 01 mês e 05 dias de detenção.

Por fim, examinam-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena.

Desse modo, torno-a definitiva em 01 mês e 05 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505357-15.2019.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505357-15.2019.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Apropriação de Coisa Achada

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2292661/2019 - 03º D.P. CATANDUVA, 4815369 - 03º D.P. CATANDUVA, 2881/19/708 - 03º

D.P. CATANDUVA, 2292661 - 03º D.P. CATANDUVA, 2881/19/708 - 03º D.P. CATANDUVA,

2292661 - 03º D.P. CATANDUVA, 2881/19/708 - 03º D.P. CATANDUVA, 2292661 - 03º D.P.

CATANDUVA, 2881/19/708 - 03º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Welker Junio Canhada dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

WELKER JÚNIO CANHADA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito previsto no art. 169, parágrafo único, II, Código Penal. Consta no presente termo circunstanciado que, no dia 28 de abril de 2019, no período da tarde, na Rua Santa Barbara do Sul, 100, Parque Iracema, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, apropriou-se do aparelho celular MOTOROLA One, de propriedade da vítima Gabriel Pereira Bento, deixando de restituí-lo no prazo legal.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Segundo apurado, o denunciado encontrou o celular MOTOROLA One em via pública, apropriou-se do mesmo e deixou de restituir ao proprietário. Posteriormente, desbloqueou o aparelho e passou a usá-lo.

Denúncia (fls. 33/34), recebimento da denúncia (fl. 35).

Resposta à acusação (fls. 61/77).

Denúncia mantida e designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 86).

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas, a vítima e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, observando a reincidência e a confissão do réu (fls. 131/132).

A defesa pleiteou a absolvição nos termos do artigo 386, IV do Código de Processo Penal (fls. 131/132).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A vítima G.P.B. (fls. 05) disse que havia ganhado de seu genitor um aparelho celular da marca Motorola, modelo One, cor branca. Desta maneira, o declarante fora soltar pipa com seus amigos no bairro Parque Glória, em um loteamento, deixando o aparelho celular no interior do veículo, embaixo do banco dianteiro. Ora, ao retornar ao veículo, o declarante fora pegar o seu aparelho celular, oportunidade a qual não localizou o seu aparelho. Em seguida, o declarante fora até o plantão policial para elaboração do boletim de ocorrência. Posteriormente, após aproximadamente 03 semanas, o declarante recebeu um telefonema do investigador da DIG, afirmando que seu aparelho celular fora localizado. Por fim, o declarante esclarece que deixou seu aparelho celular no interior do veículo, embaixo do banco, bem como que seu aparelho não caiu na via pública ao descer do veículo, afirmando com toda convicção que alguém abriu a porta do carro e pegou seu aparelho celular. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.

O acusado W.J.C.S. disse que há cerca de 03 semanas estava soltando pipa no final da avenida Palmares, mais precisamente no novo loteamento, quando encontrou um aparelho celular marca Motorola caído no solo. Apanhou o objeto e o desbloqueou. Retirou o chip que estava instalado e o levou para formatar. Inseriu novo chip e

passou a utiliza-lo. Na data de ontem soube que o aparelho era furtado. Nega qualquer envolvimento com a subtração. Devolveu o celular na delegacia. Marca Motorola, modelo one, IMEI 359521099710099.

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram nos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (fls. 03/04); Auto de exibição (fls. 9), auto de avaliação (fls. 10), auto de entrega (fls. 11) as declarações das testemunhas e demais elementos informativos carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

No mais, houve a produção de prova em juízo:

A vítima G.P.B. disse que estava no Glória, deixou o celular embaixo do banco do carro e quando viu não estava mais lá. Não perdeu o celular, deixou embaixo do banco do carro. Não sabe com quem o celular foi encontrado. A polícia achou e falou o nome da pessoa. O carro estava aberto, pois não travava.

A testemunha A.L.O.C., disse que não é parente do réu. O réu achou o celular no Glória, mandou arrumar, formatou e passou a usar. Ele mostrou o celular para a declarante. Procuraram quem tinha perdido o celular e não acharam o dono. Não sabe sobre a parte do chip, se tinha ou não no celular. Não lembra onde o réu trabalhava, mas estava trabalhando. Atualmente acha que está na Prefeitura.

A testemunha C.H.S.M. policial civil disse que por meio de investigações souberam que o celular da vítima estava com o réu. Este afirmou que sim e o entregou na delegacia, dizendo que o tinha encontrado nas proximidades do local dos fatos. O aparelho foi devolvido à vítima.

A testemunha A.P. disse que estava em companhia de Welker quando ele encontrou o aparelho num terreno baldio. Mostrou para ela o aparelho. Ele tentou procurar o proprietário, mas não tinha ninguém no local.

O acusado W.J.C.S. disse que foi soltar pipa no Glória e encontrou o celular quando pisou nele. Estava sem chip, mostrou para Amanda. Não tinha ninguém lá para identificar o dono. Se estivesse de má-fé teria vendido e não usado. Tentou encontrar o dono no dia e não encontrou. Quando foi chamado na delegacia de pronto entregou o celular.

Pois bem.

A vítima afirma que deixou o celular dentro de seu veículo, embaixo do banco dianteiro, enquanto empinava pipa no local dos fatos. Já o réu afirmou que encontrou o bem jogado no chão daquele mesmo local em que também estava empinando pipa.

Onde realmente estava o celular, não há como saber, pois é a palavra de um contra a do outro. Porém, foi comprovado que o réu encontrou o bem e ficou em ele. Como disse na fase extrajudicial, retirou o chip do celular, mandou formatar e colocou outro chip no lugar para que pudesse usar o aparelho.

Embora o réu tenha dito que não agiu de má-fé em ter ficado com o aparelho, já que não encontrou o dono dele, fato é que deveria tê-lo apresentado à Autoridade Policial para que o dono fosse localizado, mas não o fez.

Nota-se que só levou o bem na delegacia quanto foi intimado a prestar declarações. Com isso, praticou o delito mencionado na denúncia.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta bons antecedentes (fls. 27/29). A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 01 mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisam-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), pois o réu foi definitivamente condenado nos autos nºs. 0001639-89 - tráfico, 0004904-02 - receptação (fls. 27/29).

Dessa forma, aumento a pena de 1/6, tornando a pena intermediária em 01 mês e 05 dias de detenção.

Por fim, examinam-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena.

Desse modo, torno-a definitiva em 01 mês e 05 dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, por ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente.

O acusado não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44, II do Código Penal. Assim não há que se falar em substituição da pena.

Também não é caso de suspensão condicional da pena, vez que o acusado é reincidente em crime doloso (art. 77, caput, I do CP).

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva aduzida na denúncia para CONDENAR o acusado WELKER JÚNIO CANHADA DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 169, parágrafo único, II do CP, à pena privativa de liberdade de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Fls. 56/58: defiro o pedido de justiça gratuita ao réu. Anote-se.

Condene o réu, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c. art. 3º do CPP.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois assim respondeu ao processo.

Cientifique-se a vítima (art. 201, §1º, do CPP e art. 399, NSCGJ).

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF)..

Publique-se. Intime-se, na forma do art. 392 do CPP.

Catanduva, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA